



Defensoria Regional de
Direitos Humanos
Santa Catarina

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 1ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BLUMENAU/SC

Processo n. 5012227-71.2018.4.04.7205

PAJ 2023/031-03626

A **DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO**, por meio da Defensoria Regional de Direitos Humanos em Santa Catarina, atuando na qualidade de *custos vulnerabilis*, em favor da Comunidade Indígena residente na Terra Indígena Ibirama-Laklãnõ, vem à presença de Vossa Excelência, ante o despacho de evento 534, manifestar e requerer o que se segue.

Inicialmente é preciso dizer que foi determinado pelo Juízo, conforme evento 256, que o Estado de Santa Catarina cumprisse 7 (sete) medidas emergenciais como forma de mitigar os riscos relativos a operação da Barragem Norte de José Boiteux em razão de um cenário chuvas, inundações e deslizamentos que desabrigou e isolou centenas de indígenas no final de 2023:

[...] acolho o requerimento formulado pelo Ministério Público Federal para que com o implemento da tutela cautelar deferida no evento 246 o Estado de Santa Catarina adote todas as medidas necessárias a debelar os riscos e danos decorrentes da operação da Barragem José Boiteux a todos os residentes no local, nos seguintes termos:

1. Desobstrução e melhoria das estradas;
2. Equipe de atendimento de saúde em postos 24 horas;
3. Três barcos para atendimento da comunidade;
4. Ônibus para atendimento da comunidade até a cidade;
5. Água potável na aldeia;
6. Fornecimento de cestas básicas.
7. Ficou acordado que após as comportas serem fechadas algumas casas ficarão submersas e por esse motivo deverão ser construídas novas casas para essas famílias, em local seguro e longe do nível do rio.

Entre as medidas que deveriam ser cumpridas, no item 3 estava disposto: **“três barcos para o atendimento da comunidade”**. O despacho de evento 534 busca o cumprimento do referido item 3, no prazo de 24 horas sob pena de imposição de multa diária no valor de R\$ 500,00, bem como o esclarecimento, por parte do IBAMA, da existência ou não, de autorização ao Estado para que execute as medidas enumeradas de 1 à 7.

Pois bem. Inicialmente, quanto ao item 3, reportamo-nos ao evento 549 onde o Cacique Presidente da TI esclareceu a necessidade de embarcações equipadas com motor e condutor; isso porque, de nada adiantaria a disponibilização de barcos sem motor e, muito menos, sem alguém capacitado a manuseá-los.

O uso dessas embarcações deve-se ao fato de a comunidade indígena permanecer ilhada e impossibilitada de acessar as vias terrestres em momentos de operação da Barragem Norte ou em casos de eventos pluviométricos severos. É imperioso que os barcos fornecidos



Defensoria Regional de
Direitos Humanos
Santa Catarina

estejam ao alcance dos indígenas, quando necessário, e não que permaneçam inertes no Centro de Logística da Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil.

No ponto, importante destacar que 963 famílias indígenas moram na TI e 96 delas passaram meses morando embaixo de lonas após os eventos ocorridos em outubro de 2023. As aldeias Palmeira, Figueira, Coqueiro e Toldo ficaram ilhadas por mais de 60 dias, dificultando e às vezes impedindo o direito de ir e vir dos indígenas, além de possibilitar às crianças de frequentarem a escola.

Nesse contexto, entende-se que para considerar o item 3 como cumprido, as embarcações equipadas com motor e condutor deveriam estar permanentemente na TI Ibirama La-Klãnõ, atendendo prontamente às necessidades de locomoção da comunidade, uma vez que o acesso por meio terrestre ainda não foi completamente resolvido.

Sob outro enfoque, no tocante às autorizações ambientais, o Juízo, no despacho 534, informou que:

Chegou-me ao conhecimento de que o IBAMA teria autorizado as obras referidas nos itens 1 e 7 da decisão do ev.256, mediante Ofício 17593215 (processo 02001.002710/2016-65, SEI nº 16983681). Diante disso, informe o IBAMA, com urgência, se, de fato, tais informações conferem, ou, se outras existentes a respeito, que traga aos autos.

Em concordância com o despacho proferido, no evento 558, o IBAMA informou que as obras solicitadas pela Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, no Ofício nº 744/DC/GABC/2023 (SEI 16983681), foram autorizadas em rito emergencial, por meio do Ofício nº 326/2023/CTape/CGTef/Dilic (SEI 17593215):

As obras solicitadas pela defesa civil (que atualmente figura como empreendedor da Barragem Norte) foram autorizadas pelo Ibama em rito emergencial por meio do Ofício nº 326/2023/CTape/CGTef/Dilic (17593215) e contemplam a manutenção das estruturas físicas e operacionais da Barragem Norte, cercamento de áreas e também a manutenção de vias de acessos e estradas localizadas no interior da terra indígena. **A necessidade de recuperação de estradas e acessos foi justificada pela necessidade de viabilizar a chegada de materiais envolvidos nas obras de manutenção da barragem e também para evitar isolamento das comunidades indígenas que pudessem ser afetadas. As obras de manutenção das estradas e vias de acesso que foram autorizadas pelo Ibama, são mostradas com detalhes nos mapas e anexos do Ofício nº 744/DC/GABC/2023 (16983681). (grifamos)**

Importante mencionar também que obras classificadas como emergenciais (pré ou pós evento) podem ser executadas mediante comunicação prévia ao IBAMA, independente de ato autorizativo, e apresentação de relatório após a intervenção, conforme Parecer Técnico nº 218/2023-CTape/CGTef/Dilic, publicado em 21/11/2023. Procedimento que, segundo o Ibama, poderia ser adotado na situação da Barragem Norte em José Boiteux.

Considerando, então, que as obras a serem executadas pela Defesa Civil têm como objetivo o reestabelecimento de acesso para as comunidades indígenas – que ficam isoladas durante os eventos extremos – e também a correta operação e manutenção da Barragem Norte, reconhece-se a prescindibilidade de emissão de autorização, por parte do IBAMA, para realização.



*Defensoria Regional de
Direitos Humanos
Santa Catarina*

Mesmo assim, no referido Parecer Técnico, o IBAMA manifestamente acatou a solicitação da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, desde que a supressão a ser realizada se restringisse aos locais que permitam a funcionalidade das estradas, e que o empreendedor apresentasse o cronograma das atividades assim que previsto o começo das intervenções.

Diante da inexistência de justificativa plausível para o não cumprimento das medidas emergenciais listadas no evento 256, a DPU reitera a solicitação de fixação de multa diária para pagamento pelo Estado de Santa Catarina, até o integral cumprimento das determinações. Tais valores devem ser destinados à comunidade indígena diretamente afetada.

Florianópolis, 9 de dezembro de 2024.

Mariana Döering Zamprogna
Defensora Pública Federal
Defensora Regional de Direitos Humanos

